

0000766-59.2015.8.26.0024

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... pelo acusado.

O delito de furto é crime material, ou seja, se consuma com a produção do resultado naturalístico.

O quadro probatório aponta que o acusado, mediante fraude, subtraiu para-si um tablet energia, pertencente à empresa "Soft prime tecnologia", restando consumado.

A qualificadora do furto mediante fraude restou caracterizado. O laudo pericial indicou a fraude: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

1ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000766-59.2015.8.26.0024 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000766-59.2015.8.26.0024

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 265/2014 - 2º Distrito Policial de Andradina, 710/2014 - 2º Distrito Policial de Andradina

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, pela suposta prática dos crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II (fraude), do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 09 de setembro de 2014, por volta das 18h03min, na Rua J.A, de Carvalho, nº 1083, centro, nesta Cidade e Comarca de Andradina, subtraiu, para si, mediante fraude, coisa alheia móvel, consistente em um Tablet, da marca Samsung, cor branco, sete polegadas, 8GB, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à empresa-vítima Soft Prime Tecnologia e Consultoria, representada por Tadeu Aparecido Carvalho Coelho Júnior.

A exordial acusatória narrou que: "Segundo se apurou, JEFFERSON compareceu no estabelecimento comercial da vítima e perguntou se havia carregador para Tablet . JEFFERSON colocou sobre o Tablet que estava em cima do balcão um sacola e ficou distraíndo a vítima enquanto ele o colocou dentro da da sacola e saiu do estabelecimento ".

A denúncia foi recebida em 16/04/2016 (fls. 44) e determinada a citação.

O acusado, regulamente citado (fls. 140), ofertou defesa preliminar (fls. 152/154). Após a análise da peça defensiva, afastada a possibilidade de absolvição sumária (fls. 155/157).

Sendo designada audiência de instrução, debates e julgamentos, realizada de maneira semi-presencial diante das diversas providências para redução da disseminação do novo Coronavírus Covid 19, conforme Provimento nº 2.556/2020.

Produzida a prova oral, com declarações da vítima e oitiva da testemunha. Ato contínuo, o acusado interrogado, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020.

As partes ofertaram alegações finais.

O órgão ministerial rogou pela condenação do acusado, nos termos da exordial.

A Defesa postulou pela absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há questões preliminares a serem decididas, bem como verifico que o processo seguiu seu curso regular, sem nulidades a serem declaradas. Portanto, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade restou demonstrada pelo auto de boletim de ocorrência (fls. 07/08), laudo câmeras (fls. 35/42), relatório final (fls. 26/28), bem como pela prova oral. Por sua vez, a responsabilidade penal do acusado emergiu do contexto probatório.

DA PROVA ORAL

Em declarações (fls. 23), Tadeu aparecido carvalho Coelho júnior representante da vítima asseverou que encontrava-se em sua sala e foi atender o acusado em horário aproximado das 18hr. O réu debruçou-se sobre o balcão e pediu informações sobre um produto, notadamente um tablet e perguntou se tinha carregador para aquele modelo. O acusado colocou sobre o tablet que estava em cima do balcão, uma sacola e distraiu a vítima enquanto colocava o aparelho em sua sacola. Não percebeu a ausência do produto no momento da ação. Notou a falta do tablet em média dois dias após o fato e então verificou o sistema de segurança e constatou o furto. Obteve um prejuízo de aproximadamente R\$ 800,00. Em juízo, a vítima ratificou as declarações anteriormente prestadas, ressaltando que foi ludibriado pelo acusado que aportou ao local próximo ao horário de fechamento do estabelecimento e começou a fazer perguntas sobre produtos, solicitando que o declarante pegasse diversos produtos no balcão e que, na ocasião, havia um tablete de uso da loja sobre o balcão, sendo que, em dado momento, o acusado o colocou dentro de uma bolsas e subtraiu-o, deixando o local inicialmente sem levantar suspeitas. E no outro dia notou falta de

objeto, e, ao checar as câmeras de segurança visualizou a ação delitiva. Entregou as imagens para a polícia e reconheceu, sem qualquer sombra de dúvidas, JEFFERSON como sendo o autor da empreitada delitiva.

Em interrogatório (fls. 09), o acusado alegou que chegou na loja e foi atendido por um homem que o deixou esperando por aproximadamente duas horas. Foi atendido depois de esperar por muito tempo e ficou com raiva do rapaz por tê-lo ignorado e imaginou que estava sendo discriminado por ser preto e gay. Diante disso, pegou um aparelho tablet, de cor branca, que estava em cima do balcão e levou para sua residência. Imaginou que havia pego um aparelho celular, porém ao tenta-lo abrir, percebeu que se tratava de um tablet, mas como não conseguiu fazê-lo funcionar, quebrou na hora em que o abriu para verificar se havia bateria e posteriormente jogou fora. Não foi ouvido em juízo, eis que declarado revel (fl. 212).

FATO TÍPICO:

O acervo probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, postulados constitucionais, autoriza a conclusão da prática criminosa perpetrada pelo acusado.

O delito de furto é crime material, ou seja, se consuma com a produção do resultado naturalístico.

O quadro probatório aponta que o acusado, mediante fraude, subtraiu para-si um tablet energia, pertencente à empresa "Soft prime tecnologia", restando consumado. A qualificadora do furto mediante fraude restou caracterizado. O laudo pericial indicou a fraude:

"Procedido á abertura do CD em questão, utilizando-se de micro computador com aplicativos e periféricos adequados, constatamos que o mesmo continha alguns arquivos gravados, um deles de interesse pericial, denominado "câmera de cima momento do furto", contendo imagens desprovidas de áudio, coloridas, de câmera de segurança interna ao referido estabelecimento, com cerca de três minutos de duração. Imagens que indicavam o furto ocorrido surgiram entre 18:14:00 e 18:14:44, as quais de uma pessoa negra, adulta, vestindo camiseta cor-de-rosa pegando um objeto (tablet) sobre o balcão e inserindo-o na bolsa de alça que carregava." (fls. 35/42)

A conduta do acusado faz emergir o elemento subjetivo dolo, ou seja, a intenção necessária à adequação típica do fato que lhe fora imputado, subtraindo o pertence da vítima, mediante fraude, com a finalidade de subtrair o patrimônio para si.

DOSIMETRIA:

Logo, comprovado que o acusado realizou conduta típica e antijurídica, subsumível ao tipo penal do artigo 155 , §3º e § 4º, inciso II do Código Penal e, ante a sua culpabilidade, necessária a sua condenação cuja pena passo a individualizar, estabelecendo a correlação adequada entre o concreto fato punível e a resposta estatal, partindo da pena mínima de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, já com a qualificadora.

No caso, verificou que a culpabilidade é ínsita ao tipo, qual seja, subtrair coisa equiparada móvel mediante fraude. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado não ostenta histórico criminal anterior ao fato (fls. 234/236). Não há elementos desabonadores da conduta social, tampouco de personalidade. O motivo do crime foi inerente do tipo penal. As circunstâncias do delito não fugiu do padrão. Destarte, o conjunto das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a manutenção do mínimo legal. Seguindo, nada de importante ou relevante no tocante as demais circunstâncias judiciais (conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima). Desta feita, como nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59 são desfavoráveis, entendo que é possível aplicar a pena-base do delito no mínimo legal: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes. Contudo, a pena já está fixada em seu patamar mínimo. Assim, na pena provisória, mantenho a pena base. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Desse modo, torno definitiva a reprimenda do furto qualificado em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

FIXO o regime inicial ABERTO, conforme a regra do artigo (art. 33, § 2º, c, do CP),

atento ao quantum da pena em concreto, o histórico criminal sem reincidência, o valor do bem furtado, bem como, e que o crime foi cometido sem violência ou ameaça à pessoa.

Quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o legislador estabeleceu, no artigo 44 do Código Penal, critérios para orientar a avaliação sobre a necessidade e suficiência da substituição. São eles: a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos; b) o réu não for reincidente em crime doloso; c) a culpabilidade, os antecedentes a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição é suficiente.

No caso dos autos, o acusado satisfaz os requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal. Verifica-se que o agente não possui personalidade voltada para a prática criminal e a substituição será suficiente para reprovação do crime, considerando que o objetivo final da Lei Penal é impedir novas práticas delitivas, bem como a utilidade em garantir que o criminoso não volte a delinquir pelo temor da aplicação da pena.

Por conseguinte, substituo a pena privativa de liberdade do crime de furto qualificado por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo à época do fato, atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, até data do efetivo pagamento, e na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções, conforme o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Diante do exposto, considerando tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para DECLARAR o acusado JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, sem prejuízo do pagamento de 10 (dez) dias multa, no valor mínimo, SUBSTITUINDO a pena privativa por restritiva de direito nos termos da fundamentação. Ausentes os requisitos da preventiva, faculto ao réu apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance o nome do réu no rol dos culpados. OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação pessoal, acompanhada de fotocópia da decisão, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, combinado com o artigo 15, III, da Constituição Federal.

CONCEDO a gratuidade judiciária, de modo que custas ex legis.FIXO em 70% (setenta por cento) os honorários do patrono nomeado, conforme atuação até a fase recursal, nos termos da tabela do convênio OAB/SP e DPSP (código 301), expedindo-se certidão. P.I.C

Andradina, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA